

**Nik Saifulazle bin Nik Mohamed
lwn
Dottie Azura binti Ismail**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 10000-077-0065-2022, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel)
30 Januari 2023 bersamaan 8 Rejab 1444H]**

Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Peguam Syarie:

Pemohon : *Diwakili oleh Puan Pn. Nurul Majidah bt Osman, (Tetuan Bahari & Bahari)*

Responden : *Diwakili oleh Tuan Tn. Ahmad Badri bin Idris, (Tetuan Ahmad Nurul & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

I. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 5hb Julai 2022 berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah

(Negeri Selangor) 2003 (Selepas ini disebut sebagai “Enakmen No. 4 Tahun 2003);

II. Mahkamah memerintahkan pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan permohonan ini diluluskan;

III. Apa-apa relief yang patut dan suai manfaat oleh Mahkamah.

[2] Pada 22 Jun 2022, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan satu perintah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Pemohon (Dottie Azura) berdasarkan seksyen 151(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri selangor) 2003 seterusnya menolak fakta berkaitan tunjuk sebab Responden (Nik Saifulazlee) dan Responden diperintahkan dikomitkan ke penjara selama lima (5) hari.

2. Mahkamah menangguhkan pengkomitan penjara Responden dan Responden diperintahkan untuk mematuhi terma para 2, 3 dan 4 Perintah Penghakiman Persetujuan dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini dan sekiranya pematuhan perintah tersebut dilakukan perintah pemenjaraan 5 hari dibatalkan.

3. Kos ditanggung pihak-pihak.

[3] Pemohon memfailkan permohonan ini atas alasan berikut:

1. Semasa prosiding kes berjalan di Mahkamah, Pemohon telah pun bermastautin dan bekerja di Singapura.
2. Pemohon telah membuat sedikit kesilapan di atas dokumen yang perlu Pemohon tandatangi kemudian dokumen tersebut terpaksa dihantar kembali kepada peguam Syarie Pemohon sebanyak dua kali dan memakan masa empat hingga enam hari untuk diuruskan, ini menyebabkan kelewatan sehari untuk memfailkan Notis Rayuan.
3. Semua dokumen diterima kembali oleh Peguam Syarie Pemohon, ianya merupakan hari terakhir tempoh Notis Rayuan tersebut perlu difailkan.
4. Peguam Syarie Pemohon telah membuat pemfailan bagi tujuan pendaftaran Notis rayuan di Mahkamah pada 6hb Julai 2022 namun telah ditolak oleh kakitangan Mahkamah bahagian pendaftaran kerana hari tersebut merupakan hari ke-15 selepas keputusan kes dan telah melebihi tempoh yang dibenarkan untuk memfailkan Notis Rayuan yang sepatutnya dilakukan dalam 14 hari bermula dari hari keputusan kes diputuskan oleh Mahkamah.

[4] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapannya serta hujah bertulis. Responden seterusnya memohon agar permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan hujah-hujah yang telah

difailkan oleh pihak-pihak. Dalam mempertimbangkan keputusan bagi kes ini, Kami hanya **memfokuskan berkenaan isu yang dimohon iaitu sama ada kelewatan yang berlaku dalam memfailkan Notis Rayuan mempunyai alasan yang mencukupi atau tidak untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa.**

[6] Dari sudut bidang kuasa, suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Memfailkan Notis Rayuan kerana telah berlaku kelewatan selama satu hari. Berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan dalam Enakmen No. 4 Tahun 2003, Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam

masa 14 hari daripada tarikh keputusan diberikan. Seksyen 139 Enakmen No. 4 Tahun 2003 memperuntukkan:

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2)

(3)

(4) *Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.*

[8] Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa ini difailkan oleh Pemohon akibat kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan Seksyen 139(4) Enakmen No. 4 Tahun 2003 di atas. Dalam mempertimbangkan permohonan ini, panduan telah diberikan dalam beberapa kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini seperti mana dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain*** di Negeri Selangor yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50.*** Dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz***, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu:-

- i. *Tempoh kelewatan,*
- ii. *Alasan kepada kelewatan,*

- iii. Kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga
- iv. Tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[9] Berdasarkan kepada Seksyen 139(4) Enakmen No. 4 Tahun 2003, Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam masa yang ditetapkan.

[10] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami dapati kelewatan yang berlaku hanyalah dalam tempoh satu hari sahaja yang mana tarikh tamat pemfailan Notis Rayuan perlu difailkan adalah pada 5 Julai 2022 dan Pemohon memfailkan Notis Rayuannya pada 6 Julai 2022.

[11] Berdasarkan Afidavit dan penghujahan Pemohon, kami dapati wujud usaha dan tindakan daripada pihak Pemohon untuk mematuhi tempoh masa pemfailan yang ditetapkan, namun begitu disebabkan keberadaan Pemohon yang jauh daripada Peguam Syarienya menyebabkan berlaku sedikit kesukaran khususnya daripada sudut penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan.

[12] Dari aspek kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan, rayuan ini adalah menyentuh tentang pemenjaraan yang telah dikenakan ke atas pihak Pemohon yang akan memberi kesan dalam kehidupan Pemohon, Kami

berpandangan kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan ada asasnya. Setelah Kami meneliti alasan dan penghujahan Pemohon tersebut, pada hemat kami kelewatan satu hari tersebut setelah wujud usaha yang dilakukan, menjadi asbab yang wajar untuk permohonan ini dibenarkan.

[13] suka kami ingatkan bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah perlu. Walaupun Kami diberi ruang budi bicara oleh undang-undang untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada semua pihak.

[14] Oleh kerana kelewatan permohonan ini atas sebab Pemohon, Kami berpandangan bahawa kos patut dikenakan kepada pihak Pemohon.

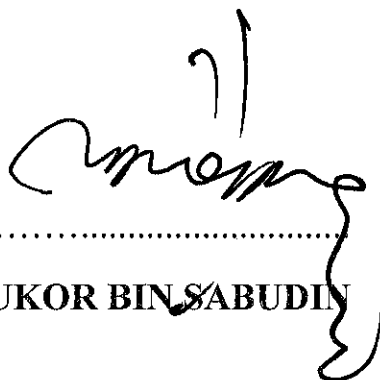
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan Responden, Affidavit Balasan Pemohon serta hujah-hujah yang difailkan oleh pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh hari ini.

3. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.

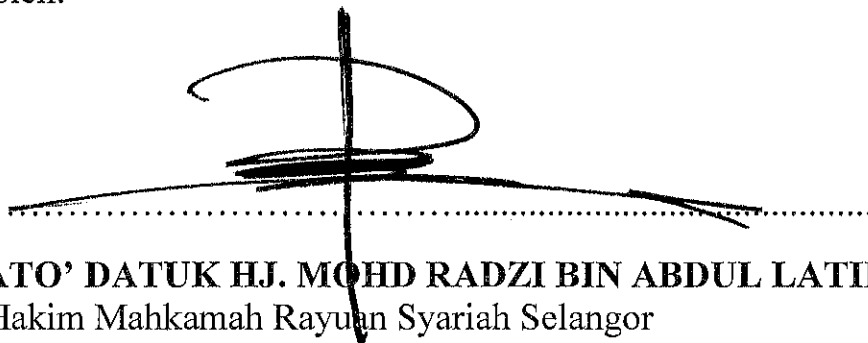
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi

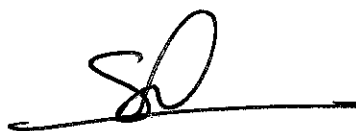
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor